



P U T U S A N

Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **IDRIS SANDI IRAWAN Bin ENTUN SUPARTA**
Tempat lahir : Bogor.
Umur/Tgl.lahir : 39 tahun/ 17 Oktober 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gunung Putri Selatan RT.04/06 Ds.Gunung Putri, Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.
2. Nama : **PAPANG PARDIYANSYAH Bin M.ABDUL SIDIK.**
Tempat lahir : Karang Anyar.
Umur/Tgl.lahir : 27 tahun/ 06 Agustus 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp.Mamonot RT.01/01 Ds.Tlajung Udik, Kec. Gunung Putri, Kab.Bogor.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK.

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan.

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2018 s/d 04 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2018 s/d 13 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (I) sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d 13 Juli 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 s/d 31 Juli 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d 17 Agustus 2018.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : RAMLI M. SIDIK, S.H. Dkk dari Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang beralamat di Jln.Tegar Beriman No.5 Cibinong, Kab.Bogor, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Juli 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA dan Terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo, Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA dan Terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK dengan pidana Penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan mereka terdakwa dengan perintah mereka terdakwa tetap dalam tahanan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan Kristal dengan berat netto 0,8835 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratorium

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Badan Narkotika Nasional menjadi 0,8140 gram mengandung Metamphetamine;

- 1 (satu) perangkat bong alat hisap sabu-sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaan/pledooi mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

-----Bahwa **terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA dan terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK** pada hari jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat (Wib) atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan Kampung Pabuaran Rt.02 Rw.07 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat atau setidaknya tidaknya di Daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 15.00 wib Sdr.LUBIS (belum tertangkap / DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA di Kampung Pabuaran Rt.02 Rw

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat menawarkan narkoba jenis sabu-sabu yang pada saat itu terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA sedang bersama terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK, kemudian terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA dan terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK akhirnya membeli dengan cara patungan Seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA mengeluarkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA serahkan uangnya kepada Saudara LUBIS setelah itu Saudara LUBIS langsung pergi dan tidak berapa lama kemudian saudara Lubis datang kembali dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu nya kepada terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA lalu sekira pukul 21.30 wib pada hari yang sama hari jumat tanggal 13 april 2018 narkoba jenis sabu dari saudara Lubis dikonsumsi atau dipakai oleh mereka terdakwa di rumah kontrakan terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA di Kampung Pabuaran Rt.02 Rw Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol dan memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, bong atau alat hisap dan narkoba jenis sabunya diletakkan dilantai kamar kontrakan terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA dan sekira pukul 22.30 wib datang saksi RUDOLF LUATTO dan saksi HERIANTO TINAMBUNAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti narkoba sabu dan bong alat hisap dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dkk sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Laboratoris No. 17AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Mei 2018 Badan Narkotika Nasional RI yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8835 gram yang disita dari terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN dan terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH, setelah diperiksa kristal warna putih tersebut menjadi netto 0,8140 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/22/IV/2018/ Urdokkes tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. RATNING TITISARI dari Kepolisian Resor Bogor selaku pemeriksa telah dilaksanakan TEST URINE terhadap mereka Terdakwa pada hari senin tanggal 16 april 2018 dengan hasil terdapat zat metamphetamine pada urine mereka Terdakwa..

Bahwa terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK tidak mempunyai kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Perbuatan mereka terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA dan terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK sesuai Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA dan terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK pada hari jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 21.30 waktu Indonesia bagian barat (Wib) atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan Kampung Pabuaran Rt.02 Rw.07 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat atau setidaknya di Daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 15.00 wib Sdr.LUBIS (belum tertangkap / DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA di Kampung Pabuaran Rt.02 Rw Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat menawarkan narkotika jenis sabu-sabu yang pada saat itu terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA sedang bersama terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK, kemudian terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA dan terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK akhirnya membeli dengan cara patungan Seharga Rp.1.200.000,-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA mengeluarkan uang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). kemudian terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA serahkan uangnya kepada Saudara LUBIS setelah itu Saudara LUBIS langsung pergi dan tidak berapa lama kemudian saudara Lubis datang kembali dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu nya kepada terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA lalu sekira pukul 21.30 wib pada hari yang sama hari jumat tanggal 13 april 2018 narkoba jenis sabu dari saudara Lubis dikonsumsi atau dipakai oleh mereka terdakwa di rumah kontrakan terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA di Kampung Pabuaran Rt.02 Rw Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan menggunakan bong dan memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok, setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, bong atau alat hisap dan narkoba jenis sabunya diletakkan dilantai kamar kontrakan terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA dan sekira pukul 22.30 wib datang saksi RUDOLF LUATTO dan saksi HERIANTO TINAMBUNAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti narkoba sabu dan bong alat hisap dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dkk sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 17AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Mei 2018 Badan Narkotika Nasional RI yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8835 gram yang disita dari terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN dan terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH, setelah diperiksa kristal warna putih tersebut menjadi netto 0,8140 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/22/IV/2018/ Urdokkes tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. RATNING TITISARI dari Kepolisian Resor Bogor selaku pemeriksa telah dilaksanakan TEST URINE terhadap mereka Terdakwa pada hari senin tanggal 16 april 2018 dengan hasil terdapat zat metamphetamine pada urine mereka Terdakwa.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK tidak mempunyai kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan mereka terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA dan terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK sesuai Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA dan terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK pada hari jum'at tanggal 13 April 2018 sekira pukul 21.30 waktu Indonesia bagian barat (Wib) atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan Kampung Pabuaran Rt.02 Rw.07 Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat atau setidaknya tidaknya di Daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari hari jumat tanggal 13 april 2018 sekira pukul 21.30 wib narkotika jenis sabu yang sebelumnya mereka terdakwa beli seharga Rp.1.200.000, 00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari saudara Lubis langsung dikonsumsi atau dipakai oleh mereka terdakwa dirumah kontrakan terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA di Kampung Pabuaran Rt.02 Rw Desa Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan menggunakan bong dan memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dan dihisap seperti merokok, setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, bong atau alat hisap dan narkotika jenis sabunya diletakkan dilantai kamar kontrakan terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA dan sekira pukul 22.30 wib datang saksi RUDOLF LUATTO dan saksi HERIANTO TINAMBUNAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti narkotika sabu dan bong alat hisap dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dkk sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 17AQ/V/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Mei 2018 Badan Narkotika Nasional RI yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,8835 gram yang disita dari terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN dan terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH, setelah diperiksa kristal warna putih tersebut menjadi netto 0,8140 gram adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/22/IV/2018/ Urdokkes tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. RATNING TITISARI dari Kepolisian Resor Bogor selaku pemeriksa telah dilaksanakan TEST URINE terhadap mereka Terdakwa pada hari senin tanggal 16 april 2018 dengan hasil terdapat zat metamphetamine pada urine mereka Terdakwa.

Bahwa terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK tidak mempunyai kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang untuk *menggunakan narkotika*.

Perbuatan mereka terdakwa IDRIS SANDI IRAWAN bin ENTUN SUPARTA dan terdakwa PAPANG PARDIYANSYAH bin M. ABDUL SIDIK sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDOLF LUATTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di Kp. Pabuaran RT.02/07 Desa Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor telah terjadi penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai ada seseorang yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama teman-teman menuju TKP (rumah Terdakwa) dan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal dan 1 (satu) buah seperangkat bong alat hisap sabu-sabu yang ditemukan diatas lantai kamar kontrakan.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut dibelinya dari Sdr.LUBIS (DPO) seharga Rp1.200.000, -(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dibelinya sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri,

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

- Bahwa para Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. HERIANTO TINAMBUNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di Kp. Pabuaran RT.02/07 Desa Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor telah terjadi penyalahgunaan Narkotika.

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut dicurigai ada seseorang yang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama teman-teman menuju TKP (rumah Terdakwa) dan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal dan 1 (satu) buah seperangkat bong alat hisap sabu-sabu yang ditemukan diatas lantai kamar kontrakan.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut dibelinya dari Sdr.LUBIS (DPO)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp1.200.000, -(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dibelinya sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri,

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

- Bahwa para Terdakwa ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di Kp. Pabuaran RT.02/07 Desa Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor para Terdakwa telah ditangkap Polisi.

- Bahwa para Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki sabu-sabu.

- Bahwa awalnya para saksi dmenujuatang ke TKP (rumah kontrakan para Terdakwa), kemudian mengintrogasi para Terakwa, selanjutnya diadakan pengeledhan dan akhirnya ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal dan 1 (satu) buah seperangkat bong alat hisab sabu-sabu yang ditemukan diatas lantai kamar kontrakan.

- Bahwa sabu-sabu tersebut olh para Terdakwa dibelinya dari Sdr.LUBIS (DPO) seharga Rp1.200.000, -(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa para Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut.

• Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

• 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan Kristal yang dimasukkan kedalam dompet warna hitam dengan berat netto 0,8835 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratorium Badan Nasional menjadi 0,8140 gram mengandung Metamphetamine;

• 1 (satu) perangkat bong alat hisap sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

• Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2018 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Kp.Nagrog RT.03/02 Desa Sukahati, Kec.Citeureup, Kab. Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi.

• Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi karena telah memiliki/ mengkonsumsi Narkotika jenis ganja.

• Bahwa benar awalnya Terakwa ketika masih duduk-duduk dirumah didatangi para saksi/ Polisi yang berpakaian preman dan terdakwa di intrograsi dan digeledah kedapatan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan ganja dan 6 buah pafir yang disimpan di saku celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polisi.

• Bahwa benar Terdakwa memiliki/mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut sudah 3 bulan.

• Bahwa benar ketika Terdakwa nongkrong dipinggir jalan ada orang yang nawari narkotika jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa beli dan sudah dua kali pakai.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **IDRIS SANDI IRAWAN Bin ENTUN SUPARTA** dan **PAPANG PARDIYANSYAH Bin M. ABDUL SIDIK** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, adalah benar **IDRIS SANDI IRAWAN Bin ENTUN SUPARTA** dan **PAPANG PARDIYANSYAH Bin M. ABDUL SIDIK**, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Tentang Unsur : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekitar jam 22.30 Wib, bertempat di Kp. Pabuaran RT.02/07 Desa Cicadas, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor para Terdakwa telah ditangkap Polisi karena kedapatan memiliki sabu-sabu, awalnya para saksi dmenujuatang ke TKP (rumah kontrakan para Terdakwa), kemudian mengintrogasi para Terakwa, selanjutnya diadakan penggeledhan dan akhirnya ditemukan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal dan 1 (satu) buah seperangkat bong alat hisab sabu-sabu yang ditemukan diatas lantai kamar kontrakan, sabu-sabu tersebut olh para Terdakwa dibelinya dari Sdr.LUBIS (DPO) seharga Rp1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan masing-masing Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), para Terdakwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dengan tujuan para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Ketiga telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan Kristal yang dimasukkan kedalam dompet warna hitam dengan berat netto 0,8835 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratorium Badan Nasional menjadi 0,8140 gram mengandung Metamphetamine;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018



perangkat bong alat hisap sabu-sabu;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tiak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1. IDRIS SANDI IRAWAN Bin ENTUN SUPARTA** dan Terdakwa **2. PAPANG PARDIYANSYAH Bin M. ABDUL SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa **IDRIS SANDI IRAWAN Bin ENTUN SUPARTA** dan **PAPANG PARDIYANSYAH Bin M. ABDUL**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatikkauhan;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan Kristal yang dimasukkan kedalam dompet warna hitam dengan berat netto 0,8835 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Balai Laboratorium Badan Nasional menjadi 0,8140 gram mengandung Metamphetamine;
- 1 (satu) perangkat bong alat hisap sabu-sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **RABU, tanggal 03 OKTOBER 2018**, oleh kami, **R I O D, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua , **N U S I, S.H., M.H.** dan **R.A. RIZKIYATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL SETYAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **HAZAIRIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan para Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

N U S I, S.H., M.H.

R.A. RIZKIYATI, S.H.

Hakim Ketua,

R I O D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL SETYAWATI.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form-SOP/15.8/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16